

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 200/2530

นายเชียรชัย นนยะโส กับพวก

โจทก์

นายโสภณ โสมศรีแพง กับพวก

จำเลย

นายเชียรชัย นนยะโส โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 24 มกราคม 2530 เป็นวันเสาร์ หยุดราชการ โจทก์ที่ 1 ยื่นฎีกาวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดทำการได้ รับเป็นฎีกาโจทก์เฉพาะฎีกาโจทก์ข้อ 2 ข้อ 3 ซึ่งเป็นฎีกาในเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาโจทก์ข้อ 4 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาข้อนี้

โจทก์ที่ 1 เห็นว่า แม้ฎีกาข้อ 4 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฎีกาข้อ 2 และข้อ 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพื่อให้โจทก์ที่ 1 มีอำนาจบังคับคดีเอาค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 4 ของโจทก์ที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว

โจทก์ที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายโจทก์ที่ 1 ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีสำหรับโจทก์ที่ 1 มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ข้อ 4 เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีสำหรับโจทก์ที่ 1 มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ข้อ 4 เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายนั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ